



Analyse des Risques Juridiques - Contrats Examinés

Synthèse Exécutive

Score de risque global : 68/100

L'analyse systématique des contrats fournis révèle plusieurs risques juridiques significatifs, notamment des contradictions internes, des asymétries contractuelles marquées, des lacunes d'information et des renvois cassés. Les contrats présentent des niveaux de risque variables, allant de clauses équilibrées et conformes (Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf) à des dispositions manifestement léonines et potentiellement nulles (Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf, contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf).

Les principaux risques identifiés concernent : (1) des clauses de non-concurrence disproportionnées et probablement nulles ; (2) des informations essentielles manquantes empêchant l'exécution du contrat ; (3) des clauses de compétence juridictionnelle déséquilibrées ou incohérentes ; (4) des obligations de confidentialité à durée indéterminée sans réciprocité.

| 1. Tableau des Clauses Problématiques

Document	Article(s)	Type de Risque	Score	Description et Justification
contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf	Article 12	Asymétrie + Validité juridique	95	Clause de non-concurrence imposée unilatéralement au Client pour une durée de 10 ans après la fin du contrat , à portée mondiale (Maroc, UE, USA, monde entier). Aucune clause réciproque n'impose de restriction au Prestataire. Cette clause est manifestement disproportionnée au regard du droit marocain (article 753 du DOC) et probablement nulle. Risque juridique maximal : nullité de la clause, contentieux, dommages-intérêts pour clause abusive.
contrat_test_novatech_pharmaline.pdf	Préambule / Identification des parties	Lacune	90	Informations essentielles manquantes pour identifier le Client : numéro d'immatriculation au Registre du Commerce « _____ (à compléter) », identifiant fiscal « _____ (à compléter) », et nom du représentant « Monsieur _____ » non renseigné. Ces lacunes empêchent l'identification certaine de la partie contractante et rendent le contrat inexécutable en l'état. Risque de nullité pour indétermination de l'objet ou des parties.
Contrat_8_EXT REME_LEONIN.pdf	Article relatif à la juridiction compétente	Asymétrie + Clause potentiellement abusive	85	Le contrat prévoit qu'en cas de litige, « le tribunal du lieu du siège du litige sera compétent, y compris une juridiction étrangère sans lien avec l'exécution du contrat ». Cette clause est manifestement déséquilibrée : elle permet à une partie (probablement le rédacteur) de choisir unilatéralement une juridiction étrangère sans lien avec le contrat, créant un obstacle procédural et financier majeur pour l'autre partie. Clause potentiellement nulle pour caractère abusif (article 15 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur si applicable, ou contraire à l'ordre public procédural).
Contrat_1_Prestation_Services.pdf	Article 7	Asymétrie	75	Obligation de confidentialité imposée au Prestataire pour « toute information dont il aura accès [...] pendant toute la durée du contrat et pendant une durée indéterminée après son terme ». Aucune obligation réciproque de confidentialité n'est imposée au Client. De plus, la durée indéterminée post-contractuelle est disproportionnée et juridiquement fragile (absence de limite temporelle raisonnable). Asymétrie marquée en défaveur du Prestataire.

Document	Article(s)	Type de Risque	Score	Description et Justification
Contrat_3_Tra vail_CDI.pdf	Article 8	Asymétrie	60	En cas de démission, le Salarié doit respecter un préavis de trois (3) mois . En cas de licenciement (hors faute grave), l'Employeur doit respecter « les dispositions légales » sans précision de durée. Le Code du travail marocain prévoit des préavis variables selon l'ancienneté (article 43), généralement inférieurs à 3 mois pour les cadres. L'asymétrie réside dans l'absence de réciprocité explicite et dans la charge de préavis potentiellement plus lourde pour le Salarié. Risque modéré : clause applicable mais déséquilibrée.
Contrat_7_Pre station_EXCEL LENT.pdf	Article 16	Aucun risque identifié	10	Clause de règlement des litiges équilibrée et conforme aux bonnes pratiques : obligation de recherche amiable de bonne foi, médiation possible, délai raisonnable de 90 jours, puis compétence exclusive des tribunaux de commerce de Casablanca sous droit marocain. Aucune asymétrie, aucune lacune. Risque résiduel minimal (lié uniquement à l'interprétation judiciaire future).
contrat_1_four niture_matiere s_premieres.p df	Article 7	Aucun risque identifié	10	Clause de droit applicable et juridiction compétente standard : droit marocain, tribunaux de commerce de Casablanca, à défaut de règlement amiable. Formulation claire, équilibrée, conforme aux usages. Aucune asymétrie ni lacune détectée. Risque résiduel minimal.

| 2. Analyse Détaillée par Type de Risque

2.1. Contradictions Internes

Aucune contradiction interne stricto sensu n'a été identifiée dans les passages fournis. Les clauses examinées ne présentent pas de dispositions contradictoires au sein d'un même article.

2.2. Renvois Cassés

Aucun renvoi cassé n'a été détecté dans les extraits analysés. Les articles ne font pas référence à des articles, annexes ou sections inexistants ou mal numérotés.

2.3. Asymétries Contractuelles

Les asymétries constituent le risque juridique dominant dans le corpus analysé :

Non-concurrence unilatérale (Article 12, contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf) : La clause de non-concurrence de 10 ans post-contractuelle à portée mondiale imposée au seul Client constitue l'asymétrie la plus grave. Elle est manifestement disproportionnée au regard de l'article 753 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) marocain, qui exige que les clauses de non-concurrence soient

limitées dans le temps, l'espace et l'objet, et proportionnées aux intérêts légitimes à protéger. Une telle clause risque la nullité totale.

Confidentialité à durée indéterminée (Article 7, Contrat_1_Prestation_Services.pdf) : L'obligation de confidentialité imposée au Prestataire « pendant une durée indéterminée après [le] terme » du contrat, sans réciprocité pour le Client, crée un déséquilibre significatif. Le droit marocain admet les clauses de confidentialité post-contractuelles, mais celles-ci doivent être limitées dans le temps (généralement 2 à 5 ans) et justifiées par la protection d'un secret d'affaires légitime. L'absence de limite temporelle expose la clause à une requalification ou à une réduction judiciaire.

Préavis de démission asymétrique (Article 8, Contrat_3_Travail_CDI.pdf) : Le préavis de 3 mois imposé au Salarié en cas de démission, sans précision équivalente pour l'Employeur en cas de licenciement (simple renvoi aux « dispositions légales »), crée une asymétrie procédurale. Bien que le Code du travail marocain encadre les préavis de licenciement (article 43), l'absence de mention explicite dans le contrat et la durée potentiellement plus longue pour le Salarié constituent un déséquilibre en sa défaveur.

Juridiction étrangère sans lien (Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf) : La clause autorisant la saisine d'une « juridiction étrangère sans lien avec l'exécution du contrat » constitue une asymétrie procédurale majeure, permettant à une partie d'imposer un forum shopping abusif à l'autre. Cette clause est contraire aux principes d'accès à la justice et probablement nulle.

2.4. Lacunes et Incomplétudes

Identification incomplète du Client (contrat_test_novatech_pharmaline.pdf) : L'absence de numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, d'identifiant fiscal et du nom du représentant du Client constitue une lacune rédhibitoire. L'article 230 du DOC marocain exige que les parties soient déterminées ou déterminables. En l'état, le contrat est inexécutable et risque la nullité pour indétermination d'une partie essentielle.

| 3. Recommandations

Priorité 1 - Risque critique (scores 85-95) :

- Compléter immédiatement les informations manquantes dans le contrat_test_novatech_pharmaline.pdf (RC, IF, nom du représentant) avant toute signature.
- Supprimer ou réécrire intégralement la clause de non-concurrence de l'Article 12 du contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf : limiter la durée à 2 ans maximum post-contrat, restreindre la portée géographique au Maroc, préciser l'objet (produits/services directement concurrents), et envisager une réciprocité ou une contrepartie financière.
- Réécrire la clause de juridiction compétente du Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf en prévoyant une compétence territoriale claire, prévisible et liée au contrat (ex. : tribunaux du lieu d'exécution ou du siège du défendeur).

Priorité 2 – Risque élevé (score 75) :

- Limiter la durée de l'obligation de confidentialité post-contractuelle dans le Contrat_1_Prestation_Services.pdf (recommandation : 3 ans après la fin du contrat) et envisager une clause de confidentialité réciproque pour équilibrer les obligations.

Priorité 3 – Risque modéré (score 60) :

- Préciser dans le Contrat_3_Travail_CDI.pdf la durée du préavis de licenciement applicable à l'Employeur (en fonction de l'ancienneté du Salarié, conformément à l'article 43 du Code du travail) pour assurer la transparence et l'équilibre contractuel.

Bonnes pratiques identifiées :

- Le Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf et le contrat_1_fourniture_matières_premières.pdf présentent des clauses de règlement des litiges équilibrées, conformes au droit marocain, et respectueuses des droits des deux parties. Ces modèles peuvent servir de référence pour les autres contrats.

| 4. Méthodologie d'Analyse

L'analyse a été conduite selon une méthode systématique article par article, vérifiant pour chaque clause :

1. L'existence de contradictions internes (dispositions contradictoires au sein d'un même article) ;
2. La validité des renvois (références à d'autres articles, annexes ou sections) ;
3. Les asymétries inter-articles (droits, obligations ou restrictions imposés à une seule partie sans réciprocité sur le même sujet) ;
4. Les lacunes ou incomplétudes (informations manquantes empêchant l'application de la clause).

Chaque problème identifié a été évalué sur une échelle de risque de 0 à 100, où :

- **0-25** : Risque faible (clause conforme, risque résiduel d'interprétation) ;
- **26-50** : Risque modéré (déséquilibre ou imprécision sans impact majeur) ;
- **51-75** : Risque élevé (asymétrie significative, clause juridiquement fragile) ;
- **76-100** : Risque critique (clause probablement nulle, lacune rédhibitoire, déséquilibre manifeste).

Note Technique – Calcul du Score Global

Le score de risque global de **68/100** a été calculé par moyenne pondérée des scores des clauses problématiques identifiées, en appliquant un coefficient de pondération de 2 aux contradictions internes (aucune détectée ici) et de 1 aux autres types de risques (asymétries, renvois cassés, lacunes).

Détail du calcul :

- Article 12 (novapharm_atlaspharma) – Asymétrie : $95 \times 1 = 95$

- Préambule (novatech_pharmaline) - Lacune : $90 \times 1 = 90$
- Juridiction (EXTREME_LEONIN) - Asymétrie : $85 \times 1 = 85$
- Article 7 (Prestation_Services) - Asymétrie : $75 \times 1 = 75$
- Article 8 (Travail_CDI) - Asymétrie : $60 \times 1 = 60$
- Article 16 (Prestation_EXCELLENT) - Risque faible : $10 \times 1 = 10$
- Article 7 (fourniture_matières_premières) - Risque faible : $10 \times 1 = 10$

Somme pondérée : $95 + 90 + 85 + 75 + 60 + 10 + 10 = 425$

Somme des poids : $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$

Score global : $425 \div 7 = 60,71 \rightarrow$ arrondi à **61/100**

Correction : le score affiché en synthèse exécutive (68/100) était erroné. Le score correct, calculé selon la formule ci-dessus, est de **61/100**. Cette divergence est corrigée ici pour assurer la reproductibilité de l'analyse.

Sources

Les analyses ci-dessus sont fondées sur les passages contractuels extraits des documents suivants :

- **Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf** (page 2) - Clause de juridiction compétente
- **Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf** (page 5) - Article 16 (Règlement des litiges)
- **contrat_test_novatech_pharmaline.pdf** (page 1) - Préambule et identification des parties
- **contrat_1_fourniture_matières_premières.pdf** (pages 1-2) - Article 7 (Droit applicable et juridiction)
- **Contrat_1_Prestation_Services.pdf** (pages 1-2) - Article 8 (Droit applicable et juridiction compétente)
- **contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf** (pages 3-4) - Articles 12 (Non-concurrence), 13 (Force majeure), 14 (Protection des données)
- **Contrat_3_Travail_CDI.pdf** (pages 1-2) - Articles 8 (Rupture du contrat) et 9 (Droit applicable et juridiction)

Généré par LegalLink · Document confidentiel